

VYMEDZENIE ROZSAHU SLUŽBY A ZODPOVEDNOSTI

Technická koordinácia GO, odstávok a investičných výmen zariadení

Verzia 0.1 | Pracovný návrh pre TechBases

Dôležité: Tento dokument je obchodno-technický návrh podmienok. Nie je právnym stanoviskom. Pred použitím v zmluve, objednávke alebo obchodných podmienkach ho musí skontrolovať právnik podľa konkrétnej služby, živnostenského oprávnenia, poistenia a typu zákazky.

1. Účel dokumentu

Tento dokument slúži na jasné vymedzenie hraníc služby pri technickej koordinácii generálnych opráv, plánovaných odstávok, investičných výmen zariadení a podobných technických zákaziek vo výrobných alebo servisných prevádzkach.

Cieľom je zabrániť tomu, aby bola koordinačná a kontrolná služba nesprávne chápaná ako prevzatie celej realizácie, projektovej zodpovednosti, stavebného dozoru, odborných revízií alebo zodpovednosti dodávateľov.

2. Charakter služby

Služba má charakter technickej koordinácie, prípravy podkladov, kontroly otvorených bodov, sledovania priebehu a priebežného reportingu pre objednávateľa.

Typický rozsah služby môže zahŕňať:

- analýza dostupných podkladov a vstupných dát,
- príprava kontrolného zoznamu pred odstávkou alebo investičnou akciou,
- spracovanie zoznamu otvorených bodov, rizík a závislostí,
- koordinácia komunikácie medzi objednávateľom, údržbou, výrobou a dodávateľmi,
- sledovanie termínov, zmien, priebehu realizácie a fotodokumentácie,
- príprava podkladov pre preberací checklist a záverečné vyhodnotenie.

3. Za čo zodpovedáme

V rozsahu písomne dohodnutej služby zodpovedáme najmä za:

- odbornú starostlivosť primeranú charakteru koordinačnej služby,
- spracovanie dohodnutých výstupov podľa dostupných a odovzdaných podkladov,
- včasné upozornenie objednávateľa na zjavné riziká, ktoré boli zistené počas dohodnutej činnosti,
- vedenie zoznamu otvorených bodov, zmien a odporúčaní, ak je to súčasťou objednávky,
- objektívne reportovanie zisteného stavu bez úmyselného skreslenia,
- mlčanlivosť o interných informáciách objednávateľa, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

4. Za čo nezodpovedáme

Ak nie je výslovne písomne dohodnuté inak a ak to zároveň umožňuje zákon a oprávnenie poskytovateľa, nezodpovedáme za nasledujúce oblasti:

4.1 Realizácia prác dodávateľmi

- kvalitu, technologický postup, bezpečnosť a výsledok prác vykonávaných externými dodávateľmi alebo pracovníkmi objednávateľa,
- omeškanie, nedodržanie termínov, vady, reklamácie alebo záruky dodávateľov,
- škody spôsobené konaním, nekonaním alebo odborným pochybením dodávateľov.

4.2 Projektová, konštrukčná a odborná dokumentácia

- správnosť výpočtov, statiky, technických návrhov, výkresov, konštrukčných riešení a technologických postupov, ktoré vypracoval projektant, výrobca, dodávateľ alebo iná oprávnená osoba,
- overenie úplnosti projektovej dokumentácie nad rámec zjavnej kontroly a dohodnutého rozsahu.

4.3 Oprávnené a regulované činnosti

- výkon činností, ktoré zákon alebo technické predpisy viažu na osobitné oprávnenie, autorizáciu, revízne oprávnenie alebo odbornú spôsobilosť,
- činnosť stavebného dozoru, stavbyvedúceho, projektanta, revízneho technika, bezpečnostného technika, koordinátora BOZP alebo inej regulovanej funkcie, ak nie je samostatne a výslovne dohodnutá s oprávnenou osobou.

4.4 BOZP, požiarne ochrana, revízie a vyhradené technické zariadenia

- splnenie povinností objednávateľa a dodávateľov v oblasti BOZP, požiarnej ochrany, environmentálnych povinností, revízií, skúšok a povolení,
- bezpečný stav elektrických, plynových, tlakových, zdvíhacích alebo iných vyhradených technických zariadení, ak ich neposúdila oprávnená osoba.

4.5 Rozhodnutia objednávateľa

- obchodné, technické alebo prevádzkové rozhodnutia objednávateľa, aj keď boli prijaté po konzultácii,
- následky rozhodnutí, pri ktorých objednávateľ vedome neprijal odporúčané opatrenia alebo pokračoval napriek upozornenému riziku.

4.6 Neúplné, nepravdivé alebo oneskorené vstupy

- následky vyplývajúce z neúplných, nepravdivých, zastaraných, nesprávnych alebo oneskorene dodaných údajov, dokumentov, výkresov, exportov, zoznamov dielov, objednávok alebo harmonogramov,
- skryté vady zariadení, historické zásahy, nezdokumentované úpravy a technický stav, ktorý nebolo možné primerane zistiť z dostupných podkladov alebo obhliadky.

4.7 Materiál, nákup, ceny a dodávky

- objednávanie materiálu, dielov alebo služieb v mene objednávateľa, ak na to neexistuje osobitné písomné poverenie,
- ceny, dostupnosť, kvalitu, dodacie lehoty a zámennosť materiálu alebo náhradných dielov, ktoré potvrdzuje dodávateľ, výrobca alebo objednávateľ.

4.8 Prestoje, ušlý zisk a následné škody

- nepriame škody, ušlý zisk, stratu výroby, zmluvné sankcie tretích strán, reputačné škody alebo následné finančné dopady, ak takú zodpovednosť poskytovateľ výslovne neprevzal v zmluve a ak to umožňujú právne predpisy,
- predĺženie odstávky spôsobené dodávateľmi, chýbajúcim materiálom, rozhodnutiami objednávateľa, skrytými poruchami alebo zásahmi tretích strán.

4.9 Povolenia, súlady a legislatíva

- získanie, platnosť alebo úplnosť povolení, vyjadrení, súhlasov, revíznych správ, certifikátov, protokolov a úradných rozhodnutí,
- posúdenie právneho alebo legislatívneho súladu zákazky, ak to nie je predmetom samostatnej odbornej služby.

4.10 Vyššia moc a okolnosti mimo kontroly

- udalosti mimo primeranej kontroly poskytovateľa, najmä výpadky energií, havárie, živelné udalosti, zásahy orgánov verejnej moci, neočakávané technické poruchy, nedostupnosť kľúčových osôb, výpadky IT systémov alebo oneskorenia tretích strán.

5. Povinnosti objednávateľa

Objedávateľ je povinný vytvoriť podmienky, aby bolo možné službu vykonať riadne a bezpečne. Najmä je povinný:

- určiť zodpovednú kontaktnú osobu s právom prijímať rozhodnutia alebo ich zabezpečiť,
- odovzdať úplné, aktuálne a pravdivé podklady potrebné pre dohodnutý rozsah služby,
- zabezpečiť prístup na pracovisko, bezpečnostné školenia, miestne pokyny a potrebné OOPP,
- zabezpečiť, aby odborné, revízne a regulované činnosti vykonávali oprávnené osoby,
- zabezpečiť zmluvné vzťahy s dodávateľmi, ich BOZP povinnosti, povolenia a vstupy do areálu,
- potvrdzovať zmeny rozsahu, termínu, rozpočtu a technického riešenia písomne,
- bezodkladne informovať o zistených rizikách, zmenách, incidentoch a rozhodnutiach, ktoré môžu ovplyvniť zákazku.

6. Hranice operatívneho dohľadu počas realizácie

Prítomnosť poskytovateľa pri realizácii neznamena prevzatie riadenia dodávateľa ani prevzatie jeho odbornej, bezpečnostnej alebo zmluvnej zodpovednosti.

- Poskytovateľ môže upozorniť na riziko, nesúlad, omeškanie alebo otvorený bod.
- Poskytovateľ môže odporučiť zastavenie alebo preverenie činnosti, ak vznikne zjavné riziko.
- Konečné rozhodnutie o pokračovaní, zastavení, zmene rozsahu alebo prevzatí výsledku prijíma objednávatel' alebo príslušná oprávnená osoba.
- Dodávateľ zostáva zodpovedný za svoje práce, použitý materiál, technológiu, záruku, bezpečnosť a dodržanie predpisov.

7. Typické výstupy služby

Fáza	Možný výstup
Pred realizáciou	zoznam podkladov, kontrolný checklist, riziká, otvorené body, predbežný harmonogram, materiálové a kapacitné závislosti
Počas realizácie	denný alebo etapový zápis, fotodokumentácia, sledovanie termínov, evidencia zmien, eskalované riziká
Po ukončení	preberací checklist, zoznam nedorobkov, odporúčania, vyhodnotenie priebehu a ponaučenia pre ďalšiu odstavku

8. Obmedzenie zodpovednosti - návrh zmluvnej klauzuly

Návrh formulácie do objednávky/zmluvy:

Poskytovateľ vykonáva službu ako technickú koordinačnú a poradenskú činnosť v rozsahu dohodnutom v objednávke alebo zmluve. Poskytovateľ nepreberá zodpovednosť za výkon, kvalitu, bezpečnosť, technologický postup, termíny a záruky dodávateľov ani za rozhodnutia objednávateľa alebo tretích osôb.

Ak to umožňujú kogentné právne predpisy, celková náhrada škody zo strany poskytovateľa je obmedzená najviac do výšky odmeny zaplatenej za konkrétnu fázu služby, z ktorej škoda vznikla. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na škodu spôsobenú úmyselne, na škodu na živote alebo zdraví, ani na prípady, kde právne predpisy obmedzenie zodpovednosti nepripúšťajú.

Objednávatel' berie na vedomie, že odporúčania poskytovateľa nenahrádzajú rozhodnutia projektanta, revízneho technika, bezpečnostného technika, stavebného dozoru, stavbyvedúceho, výrobcu zariadenia alebo inej oprávnenej osoby, ak je ich účasť vyžadovaná právnym predpisom alebo charakterom zákazky.

9. Odporúčané pomenovanie služby

Na verejnej stránke, v ponuke a v objednávke odporúčam používať názvy typu:

- Technická koordinácia GO a investičných výmen zariadení,
- Koordinácia technickej odstavky,
- Kontrola pripravenosti GO / investičnej zákazky,

- Zástupca prevádzky pri technickej realizácii.

Vyhnuť sa treba názvom, ktoré môžu vyvolať dojem regulovanej činnosti, najmä ak poskytovateľ nemá príslušné oprávnenie: stavebný dozor, stavbyvedúci, revízny technik, projektant, koordinátor BOZP alebo odborný garant realizácie.

10. Kontrolný zoznam pred podpisom zákazky

- ☐ Je presne napísané, čo je predmetom služby a čo už nie?
- ☐ Je jasné, že dodávatelia sú zmluvne viazaní priamo na objednávateľa?
- ☐ Je uvedené, kto robí projekt, revízie, BOZP, povolenia a odborné posúdenia?
- ☐ Je určená kontaktná osoba objednávateľa s rozhodovacou právomocou?
- ☐ Sú zmeny rozsahu, termínu a ceny viazané na písomné potvrdenie?
- ☐ Je v zmluve limit zodpovednosti a výnimky z limitu?
- ☐ Je služba krytá primeraným poistením zodpovednosti alebo je riziko vedome akceptované?
- ☐ Je jasne uvedené, že ide o koordinačnú službu, nie o prevzatie realizácie?

11. Potvrdenie oboznámenia

Tento dokument môže byť použitý ako príloha k cenovej ponuke, objednávke alebo zmluve. Odporúča sa, aby bol podpísaný spolu s objednávkou alebo zahrnutý priamo do zmluvných podmienok.

Objednávateľ	Poskytovateľ
Meno / funkcia: _____	Meno / funkcia: _____
Dátum / podpis: _____	Dátum / podpis: _____

Praktická poznámka: Tento dokument je zámerne prísny. Má chrániť pred tým, aby sa koordinačná rola spätne vykladala ako plná zodpovednosť za realizáciu, dodávateľov alebo regulované odborné činnosti.